

디엔에이감정 규정

<제정 대검예규 수지 제202호, 1992.8.31.>
<개정 대검예규 수지 제232호, 1995.3.10.>
<개정 대검예규 수지 제258호, 1997.2.17.>
<개정 대검예규 과수 제279호, 1998.3.10.>
 <훈령·예규 일제정비 2003.9.1.>
<개정 대검예규 과수 제358호, 2004.0.28.>
<개정 대검예규 과수 제376호, 2005.4.18.>
<개정 대검예규 과수 제513호, 2009.11.3.>
 <개정 대검예규 제572호, 2011.11.8.>
 <개정 대검예규 제743호, 2014.11.10.>
 <개정 대검예규 제801호, 2015.7.16.>
 <개정 대검예규 제885호, 2017.3.20.>
 <개정 대검예규 제938호, 2018.3.2.>
 <개정 대검예규 제1128호, 2020.10.6.>
 <개정 대검예규 제1431호, 2024.5.31.>

제1조 【목적】 이 규정은 감정 처리 및 감정장비 운용 규정(대검예규)이 정한 범위 내에서 디엔에이감정의 활용과 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2011.11.8., 2015.7.16.>

제2조 【디엔에이감정의 정의】 디엔에이감정은 인체를 비롯한 생물 내에 존재하는 디엔에이 중 개인식별, 생물 종판별 등에 필요한 특정 부분을 분석하여, 범인식별·신원확인 및 친족관계 확인, 분류군 및 종의 확인, 원산지·원료 확인 등에 활용하는 법과학적 기법을 말한다. <개정 2011.11.8., 2014.11.10.>

[제목개정 2011.11.8.]

제3조 【디엔에이감정의 시행】 디엔에이감정 업무에 관한 사항은 대검찰청 디엔에이·화학분석과장이 시행한다. <개정 2011.11.8.,

2015.7.16., 2018.3.2.>

[제목개정 2011.11.8.]

제4조 【감정대상】 디엔에이감정은 피부, 혈액, 정액, 타액, 모발 등 세포를 포함하고 있는 인체의 모든 조직 및 체액, 동물, 식물, 미생물 등에 대하여 실시한다. <개정 2011.11.8., 2014.11.10.>

[제목개정 2011.11.8.]

제5조 【용어의 정의】 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 감정증거물 : 범죄현장 및 사고현장이나 피해자의 신체 등에서 수거, 채취한 혈흔, 모발, 정액 등 인체의 조직이나 체액, 동물, 식물, 미생물 및 이를 포함하는 부산물, 약재, 식품 및 가공품 등 수사과정에서 증거물로 압수되어 감정의뢰된 것을 말한다. <개정 2014.11.10.>
2. 대조시료 : 감정증거물의 분석결과와 비교할 목적으로 피해자, 범죄혐의자 또는 사건관련자의 신체, 동물, 식물 등으로부터 직접 채취, 감정의뢰된 것을 말한다. <개정 2017.3.20.>
3. 감정물 : 감정증거물과 대조시료를 통칭하여 감정물이라 한다. <개정 2017.3.20.>

제6조 【디엔에이 신원확인정보 등 누설금지】 디엔에이감정 및 관련직무 종사자는 감정 결과를 당해 범죄사건의 수사 및 재판 이외의 목적에 제공할 수 없으며, 직무수행 중 지득한 디엔에이 신원확인정보를 타인에게 누설하거나, 순수학술연구 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다. <개정 2011.11.8.>

[제목개정 2011.11.8.]

제7조 【감정증거물 채취 및 송부요령】 감정증거물의 채취와 송부는 다음 각 호의 요령에 의한다.

1. 혈액 및 혈흔

가. 현장의 지표에 떨어진 혈액은 혈액이 침투된 부분의 흙을 전부 채취하여 그늘에서 잘 말린 후 깨끗한 용기나 봉투에 포장하여 송부한다.

나. 의류 등에 묻은 혈흔은 그늘에서 건조한 후 오손되지 않도록 옷 전체를 잘 포장하여 송부한다.

다. 아직 응고되지 않은 혈액은 깨끗한 거즈에 가능한 한 많은 양을 흡수시켜 그늘에서 잘 말린 후 깨끗한 용기나 봉투에 포장하여 송부한다.

2. 정액 및 정액흔

가. 강간 피해자가 생존한 때에는 가능한 빠른 시간 내에 가까운 병원 또는 보건소에서 실시한 질 세척액을 깨끗한 용기에 담아 신속히 송부하거나, 깨끗한 거즈, 탈지면 또는 수개의 면봉을 사용하여 질내에 남은 정액을 가능한 한 많이 문혀내어 건조시킨 후 깨끗한 용기나 봉투에 담아 송부하여야 한다.

나. 강간 피해자가 사망하여 부검을 할 때에는 질 및 자궁경부의 액체를 용기에 담거나 별도의 깨끗한 거즈에 묻혀 그늘에서 잘 건조한 후 깨끗한 용기나 봉투에 담아 송부한다.

다. 의류나 휴지 등에 묻은 정액흔은 서늘한 그늘에서 잘 건조

하여 포장한 후 송부한다. 이때 정액흔이 여럿일 경우 서로 섞이지 않도록 주의한다. <개정 2017.3.20.>

3. 모발

모발(두모, 액모, 음모 등)은 모근 부위가 손상받지 않도록 주의하여 깨끗한 용기나 봉투에 포장하여 송부한다. <개정 2017.3.20.>

4. 타액 또는 분비물

담배꽂초, 휴지 등 기타 물체에 묻은 타액 또는 분비물은 훼손되지 않도록 그늘에서 잘 건조한 후 깨끗한 용기나 봉투에 담아 봉인하여 송부한다. <개정 2017.3.20.>

5. 피부 기타 신체조직

범죄현장이나 피해자의 손톱 등에서 발견된 피부나 살점, 장기 및 조직 등은 견고한 용기에 담아 손상되지 않게 포장하여 신속히 송부한다. <개정 2015.7.16.>

6. 동물, 식물, 미생물 및 이를 포함하는 감정증거물

가. 부패되거나 이물질에 오염되지 않도록 깨끗한 용기나 봉투에 담아 신속하게 송부한다.

나. 가공품의 경우, 다양한 분석이 가능하도록 충분한 양을 송부한다. <개정 2014.11.10.>

7. 지문 또는 접촉흔

지문이나 접촉흔이 묻은 지폐, 의류, 기타 물건은 오염되거나 훼손되지 않도록 깨끗한 용기나 봉투에 담아 봉인하여 송부한다. <신설 2017.3.20.>

제8조 【대조시료의 채취 및 송부요령】 ① 대조시료로는 혈액, 모발 또는 구강점막을 채취함을 원칙으로 한다. <개정 2017.3.20.>

② 혈액을 채취하는 경우에는 병원 또는 보건소에서 자격 있는 의료인의 시술로 피해자 혹은 용의자의 혈액 5 mL 정도를 채취하여 혈액항응고제(헤파린이나 EDTA)로 처리된 혈액용기에 담아 신속히 송부한다. <개정 2015.7.16.>

③ 모발을 채취하는 경우에는 10올 상당을 모근이 포함된 상태로 뽑아서 깨끗한 용기나 봉투에 포장하여 송부한다. <개정 2014.11.10.>

④ 구강점막을 채취하는 경우에는 일선청 등에 배포된 채취키트(FTA카드)를 이용하거나 깨끗한 면봉으로 구강 내 및 혀 부분을 골고루 문지른 다음 그늘에 건조시킨 후 깨끗한 용기나 봉투에 담아 송부한다. <2014.11.10.>

⑤ 피해자등 관련자의 사망으로 혈액을 채취하기 어려운 때에는 피해자등의 모발(두모) 50올 이상을 채취하여 송부한다. 이때 모발 5~6올씩을 동시에 힘껏 잡아당겨 모근 부위가 뽑히도록 채취하여야 한다.

[제목개정 2017.3.20.]

제9조 【채취 및 송부시 유의사항】 ① 1건의 디엔에이감정을 수행하기 위하여 범죄현장 등에서 발견한 혈흔, 정액, 정액흔, 음모 등 모든 감정증거물과 피해자, 범죄혐의자 또는 사건관련자의 신체로부터 직접 채취한 혈액 등 대조시료를 가능한 한 동시에 제출하여야 한다. <개정 2011.11.8., 2017.3.20.>

② 감정증거물 중 인체 조직이나 체액은 가능한 한 유동상의 액체상태 보다는 건조된 상태가 좋으며, 인위적으로 건조시킬 경우에는 항상 그늘지고 서늘한 곳에서 말려야 한다. <개정 2014.11.10.>

③ 모든 감정물은 서로 섞이지 않도록 세심히 주의하고, 포장용기 또는 포장지 겉면에 증제번호, 감정물의 명칭 및 수량 등을 정확히 표시하여야 한다.

④ 모든 감정물은 운송도중 충격이나 습기 등으로부터 보호될 수 있도록 안전하고 견고하게 포장하여야 하며, 포장 후 취급자 또는 책임자가 반드시 완전히 포장하였는지 여부를 확인한 후 포장용기 또는 포장지의 봉합부위에 봉인하고, 운송도중 부패할 우려가 있는 감정물은 냉장상태(냉동되지 않도록 0℃~4℃유지)로 가능한 한 신속히 송부하여야 한다.

⑤ 신체 내에서의 채혈, 질액 및 정액의 채취, 음모의 수집 등에는 당사자의 성별, 연령, 건강상태 등을 신중히 고려하고, 적법 절차를 준수하여 당사자의 건강과 명예를 해하지 아니하도록 유의하여야 한다.

제10조 【감정의뢰】 ① 주임검사 등이 감정을 의뢰할 때에는 별지 제1호 서식의 감정의뢰서에 별지 제2호 서식의 감정의뢰 세부설명서를 첨부하여 감정물과 함께 디엔에이·화학분석과장에게 송부하여야 한다. <개정 2011.11.8., 2015.7.16., 2018.3.2.>

② 법원·경찰관서·공공기관 또는 범죄피해상담기관으로부터 감정을 의뢰받은 경우에도 제1항을 준용한다.

제11조 【감정물의 접수】 ① 디엔에이·화학분석과장은 별지 제3호 서식의 디엔에이 감정물 접수 및 처리대장을 비치하고, 모든 감정물의 접수 및 처리내용을 기록하여야 한다. <개정 2011.11.8., 2015.7.16., 2018.3.2.>

② 디엔에이·화학분석과장은 매분기 1회 이상 제1항에 규정한 디엔에이 감정물 접수 및 처리대장의 기록유지 상태를 확인하여야 한다. <신설 2011.11.8., 개정 2015.7.16., 2018.3.2.>

③ 감정물은 감정 개시 전까지 직사광선을 피하여 실온 또는 냉장·냉동 상태로 보관하여야 하고 오염되거나 다른 감정물과 바뀌지 않도록 한다. <신설 2017.3.20.>

제11조의1 【감정 배당】 디엔에이·화학분석과장은 감정관의 능력, 감정의 난이도, 사안의 긴급성과 중대성 등을 감안하여 감정관에게 감정을 배당한다. 필요한 경우 2명 이상의 감정관에게 공동으로 감정을 배당할 수 있다. <개정 2018.3.2.>

[본조신설 2017.3.20.]

제11조의2 【감정 실시】 ① 배당을 받은 감정관은 감정물의 봉인을 해제하고 감정물의 오염, 훼손 등 이상유무를 확인한다. 이때 해제 전후의 과정 및 감정물의 상태 등을 사진으로 촬영하여 보관한다.

② 감정관은 한국인정기구(KOLAS)로부터 인정받은 국제공인시험기관 품질매뉴얼, 표준작업지침서 등에서 정한 감정법 등을 참고하여 감정을 실시한다.

③ 감정관은 별지 제4호 서식의 감정물 소급성 유지표 및 감정

일지에 감정 내용과 결과 등을 기록한다.

[본조신설 2017.3.20.]

제12조 【감정물의 보완】 디엔에이·화학분석과장은 접수된 감정물에 다음 각 호의 흠결이 있는 때에는 의뢰기관에 대하여 적당한 기간 내에 감정물의 보완 또는 추송을 요구할 수 있다. <개정 2011.11.8., 2015.7.16., 2018.3.2.>

1. 대조시료가 누락된 때 <개정 2017.3.20.>
2. 감정물의 부패, 변질 등으로 감정이 불가능하거나 매우 곤란한 때
3. 감정물의 채취 방법의 부적절, 포장 및 운송상의 부주의 등으로 인하여 감정이 불가능하거나 매우 곤란한 때
4. 기타 정확한 감정을 위하여 보완이 필요하다고 인정되는 때

제13조 【감정서의 작성】 ① 감정관은 감정을 완료한 경우에는 감정서를 작성하여야 한다. <개정 2017.3.20.>

② 감정결과와 정확성을 위해 1인 이상의 다른 감정관으로부터 감정결과를 검토 받는다. <신설 2017.3.20.>

③ 감정서에는 접수번호, 감정관련 사건의 표시, 감정경위, 감정내용, 감정물, 감정일시, 감정사항, 감정방법, 검사결과, 검사결과에 대한 해석 및 감정의견, 기타 필요한 사항을 기재한 후 감정관 및 감정결과를 검토한 다른 감정관이 함께 서명, 날인하여야 한다. <제2항에서 이동·개정 2017.3.20.>

제13조의1 【감정 처리기간】 ① 디엔에이 감정물을 접수한 때에는 신속히 처리하여야 하며, 20일을 초과하여서는 아니 된다.

② 제1항의 처리기간이 남아있음을 이유로 그 처리를 지연할 수 없다.

③ 감정의 처리에 있어서 특수한 감정 또는 시험을 요하는 감정 기타 부득이한 사유로 인하여 제1항의 규정에 의한 처리 기간 내에 그 처리가 곤란한 경우에는 디엔에이·화학분석과장의 허가를 받아 그 처리기간을 연장할 수 있다. 처리기간을 연장할 경우 별지 제4호 서식의 감정물 소급성 유지표 및 감정일지에 그 사유 등을 기재하여 허가를 받아야 한다. <개정 2014.11.10., 2015.7.16., 2017.3.20., 2018.3.2.>

④ 제3항과 같이 처리기간을 연장한 경우 감정의뢰자에게 그 사유와 예정처리기간을 정하여 통보하여야 한다.

[본조신설 2011.11.8.]

제13조의2【감정결과 통보】 ① 디엔에이·화학분석과장은 감정이 종료된 경우 별지 제5호 서식의 감정결과통보서를 감정의뢰자에게 송부한다. <개정 2015.7.16., 2017.3.20., 2018.3.2.>

② 감정결과통보서에는 해당 감정관이 서명 날인한 감정서를 첨부하여야 한다.

③ 긴급한 경우 디엔에이·화학분석과장은 제1항의 통보 전에 미리 감정결과의 요지를 감정의뢰자에게 구두로 알려줄 수 있다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2.>

[본조신설 2011.11.8.]

제14조【잔여감정물의 처리】 ① 잔여 감정물·디엔에이를 보존·반환·폐기할 경우 별지 제4호 서식의 감정물 소급성 유지표

및 감정일지에 그 처리상황을 기재하여야 한다. <개정 2011.11.8., 2017.3.20. 2020.10.6.>

② 감정 처리 및 감정장비 운용 규정 제26조에 의거 보존하기로 결정한 잔여 감정물·디엔에이는 감정통보일로부터 5년간 별지 제6호 서식의 감정물 보존 관리부에 등재하여 보존·관리한다. 특히 살인·강도·강간 등 강력사건의 증거로서 재감정할 필요성이 있다고 인정되거나 유사감정에 비교 활용할 수 있는 자료로 필요하다고 인정되는 잔여 감정물·디엔에이는 디엔에이·화학분석과장의 허가를 받아 그 보존·관리기간을 연장할 수 있다. 다만, 부패 등으로 계속 보존이 곤란한 잔여 감정물·디엔에이는 그 기한 전이라도 폐기사유를 기록 후 폐기할 수 있다. <개정 2011.11.8., 2015.7.16., 2017.3.20., 2018.3.2.>

③ 보존연한이 지났거나 부패 등으로 계속 보존이 곤란한 잔여 감정물·디엔에이는 소각, 파괴, 기타 적당한 방법으로 폐기하되 별지 제7호 서식의 감정물폐기대장을 작성하여 디엔에이·화학분석과장의 확인을 받아야 한다. <신설 2011.11.8., 개정 2015.7.16., 2017.3.20., 2018.3.2.>

④ 디엔에이·화학분석과장이 증거물로 반환할 필요성이 있다고 결정하거나, 의뢰기관이 기타 사정으로 반환을 요구하는 경우에는 감정물을 즉시 반환하여야 한다. <개정 2011.11.8., 2015.7.16., 2018.3.2. 2020.10.6.>

제15조【감정문서의 편철·보존】 ① 감정결과를 통보한 후 감정

결과 통보서, 감정결과, 감정의뢰서, 감정의뢰세부설명서, 감정물 접수 및 처리대장, 감정물 소급성 유지표 및 감정일지, 감정물 보존 관리부, 감정물폐기대장 기타 이와 관련된 서류를 매 건마다 연도별로 분류·편철하여 보존 관리하여야 한다. <개정 2017.3.20.>

② 감정서는 영구보존하고, 제1항의 서류는 감정 처리 및 감정 장비 운용 규정 제26조의2에 따라 30년간 보존한다. <개정 2011.11.8., 2014.11.10., 2015.7.16.>

[제목개정 2017.3.20.]

제16조 【현장감정 의뢰】 ① 주임검사 등이 현장감정을 의뢰할 때에는 별지 제8호 서식의 현장감정의뢰서에 별지 제9호 서식의 현장감정의뢰 세부설명서를 첨부하여 송부하는 방법으로 감정을 의뢰한다.

② 법원, 경찰관서, 공공기관 또는 범죄피해상당기관 등이 현장감정을 의뢰하는 경우에도 제1항을 준용한다.

③ 현장감정에 필요한 사항에 대하여는 제7조부터 제15조까지의 규정을 준용한다.

[본조신설 2017.3.20., 종전 제16조는 제17조로 이동]

제17조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2011.11.8., 2014.11.10., 2015.7.16., 2017.3.20., 2018.3.2., 2020.10.6.,

2024.5.31.>

[제16조에서 이동 2017.3.20.]

부 칙

이 규정은 2005. 4. 18.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009. 11. 4.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2011. 11. 8.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014. 11. 10.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015. 7. 16.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2017. 3. 20.부터 시행한다.

부 칙 <제938호, 2018. 3. 2.>

이 규정은 2018. 3. 2.부터 시행한다.

부 칙 <제1128호, 2020. 10. 6.>

이 규정은 2020. 10. 6. 부터 시행한다.

부 칙 <제1431호, 2024. 5. 31.>

이 규정은 2024. 5. 31. 부터 시행한다.

(별지 제1호 서식) <개정 2015.7.16., 2017.3.20., 2018.3.2.>

○○지방검찰청

수신자 검찰총장(디엔에이·화학분석과장)
(경유)

제목 감정 의뢰

우 리 청 20□□형제 □□□□호 사건 수사와 관련하여, 불임과 같이
감정을 의뢰하오니 감정하여 주시기 바랍니다.

※ “**감정의뢰 세부설명서**”는 DNA감정 및 DNA-DB 검색·수록의 근거가 되
는 중요한 문서이므로 감정 의뢰 공문 발송 시 반드시 함께 작성하여
송부해야 함

불임 1. 감정의뢰 세부설명서 1부.
 2. 감정물
 3. 기타 끝.

○○지방검찰청 검사장

감정물 접수 및 처리대장

LIMS 접수번호	의뢰기관	의뢰자	의뢰기관 공문번호	접수일	처리기간	비고(산검/과거건)		사건번호 및 사건명
DNA-20 -						관련 공문		
사건관련자 구분		성명			생년월일			성별
감정물 접수 및 처리내용		전처리	예비실험	DNA추출	PCR반응	재실험	결과	소계(점)
감정물번호	감정물의 종류 및 수량	A:도발 B:혈액 C:타액 D:땀,조각 E:기타	A:UV B:투미늘 C:해모글로빈 면역시험법 D:정액반응 E:타액반응	A:Org B:mem C:bead	A:auto-STR B:Y-STR C:X-STR D:mt-HV1 E:mt-HV2 F: 기타	A:단순 (micro/vac) B:LCN	A:검출 B:불검출 C:불감정	통계 처리
감정물 총 합계:		점		실험항목 총 합계 :				점
건별 처리 구분	검 출			불검출	불감정	감정의견:		담당 감정관(1)
	일치	불일치	대조시료누락					담당 감정관(2)
결과통보일	통보문서번호			문서제목				통보자

감정물 소급성 유지표 및 감정일지

접수번호: DNA-20 -

담당감정관:

1. 감정물 처리 상황

일시	감정물명	추출한 DNA양	감정물 보존/반환/폐기	잔여 DNA 보존/폐기	비고

2. 감정내용

일시	감정물명	처리사항	사용장비	사용된 인증표준물질	비고

3. DNA-DB 검색

검색대상	승인일자	승인(과장)
수형인 등		
구속피의자 등		

4. 결과 판정

혈흔 감정결과	
정액등 감정결과	
DNA 감정결과	

5. 처리기한 연장

연장 기한	연장 사유	연장 허가(과장)	연장 통지

6. 특이사항

(감정 의뢰 내용의 변동이 있거나 감정 과정에서 발생한 특이사항 등을 기재)
--

대 검 찰 청

수신자 ○○지방검찰청 ○○장(검사 ○○○)
(경유)

제목 감정결과 통보

귀청 (20 . . .)호로 의뢰한 감정 결과를 디엔에이감정 규정에 따라 붙임
과 같이 통보합니다.

붙임 감정서 1부. 끝.

검 찰 총 장

협조자
시행 디엔에이·화학분석과- (20 . . .) 접수
우 137-730 서울시 서초구 반포대로 157(서초3동 1730-1) /
전화 02)3480- 전승 02)3480- / @spo.go.kr / 공개

감정물 보존 관리부

번호	공문 접수번호	감정물 번호	DNA 번호	감정결과 통보일	보존(연장) 기간	보존(연장) 사유	보관장소	폐기일	폐기사유	과장확인
1										날짜/서명
										날짜/서명
										날짜/서명
										날짜/서명
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

감정물폐기대장

순번	인계일	폐기대상물	폐기시료번호	용량	인계자	인수자	소각일	비고	확 인
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

○ ○ 지 방 검 찰 청

수신자 검찰총장(디엔에이·화학분석과장)

(경유)

제목 현장감정 의뢰

우 리 청 20□□형제 □□□□호 사건 수사와 관련하여, 불임과 같이 현장감정을 의뢰 하오니 지원하여 주시기 바랍니다.

- 불임
1. 현장감정의뢰 세부설명서 1부.
2. 기타 끝.

○ ○ 지 방 검 찰 청 검 사 장

